

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1874/2535

นางเสาวณีย์ รัตนสุวรรณ

โจทก์

จำสืบเอกทวีปหรือทรงพล พลพีชน์

จำเลย

จำสืบเอกทวีปหรือทรงพล พลพีชน์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ขับไล่จำเลยและขณะยื่น คำฟ้องโจทก์เรียกค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท ฎีกาของจำเลยเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลย ออกจากที่ดินพิพาท จำเลยต่อสู้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลทั้งโจทก์ และจำเลยก็แถลงรับกันว่า ที่ดินพิพาทมีราคาประมาณ 230,000 บาท กรณีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 195)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาท โดยให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่พิพาท ส่งมอบที่พิพาท ให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย กับให้จำเลย

ชำระค่าเสียหายให้โจทก์ ในอัตราเดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลย จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่พิพาทและส่งมอบที่พิพาทแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 178)

จำเลยยื่นคำร้องนี้และยื่นคำแถลงประกอบคำร้องว่าโจทก์และจำเลยได้เสียค่า
ขึ้นศาลและค่าขึ้นศาลเพิ่มตามจำนวนทุนทรัพย์ 230,000 บาท ทั้งในศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ (อันดับ 185,187)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ แต่โดยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้
ไว้ต่อศาล และเสียค่าคำร้องเกินมา 160 บาท (อันดับ 185) แต่ให้ขึ้นขอทุเลาการ
บังคับคดีระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้นำเงินค่าเสียหายมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว
(อันดับ 162)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องเป็นพับ คืนค่าคำร้องที่เสียเกินมา 160 บาทแก่จำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ค่าคำร้องเป็นพับ คืนค่าคำร้องที่เสียเกินมา 160 บาทแก่จำเลย

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ